

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2025년 공정채용 전수조사 특정감사

제 목 : 취업지원대상자 채용 가점 부여 근거 법률 세부 명시 필요

관계부서 : b b 팀

내 용

1. 업무 개요

공사 b b 팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거하여 신입사원 채용 업무를 담당하고 있고, 채용에 관한 사항을 정하는 사규인 「채용시행세칙」의 담당 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」은 공사 채용 시 보훈 대상자인 지원자(이하 “취업지원대상자”라고 한다)에게 전형 단계별로 가점을 부여할 수 있는 대표적인 근거 법률이다.

이와 유사하게 취업지원대상자에게 채용 단계별로 가점을 부여할 수 있는 근거 법률로는 「독립유공자예우에 관한 법률」, 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」, 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」, 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」, 「특수임무유공자 예우 및 단체설립에 관한 법률」을 들 수 있다.¹⁾

1) 이 법률들은 모두 취업지원대상자를 대상으로 채용 단계별 5~10%의 가점 부여, 동점자 발생 시 우선 선발 등을 정하고 있음

이에 국가보훈부에서는 공공기관을 대상으로 민원 방지 등을 위해 채용 공고 시 보훈대상자 가점 적용 대상자 근거 법률로서 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」만을 명시하지 말고 그 외의 근거 법률까지 모두 명시하거나, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈 관계 법률’이라고 포괄하여 명시해줄 것을 공문을 통해 요청하였다.²⁾

3. 감사결과 확인된 문제점

b b 팀이 진행한 2024년 일반직 신입사원 채용 내역을 확인한 결과, 국가보훈부의 요청 사항에 부합하도록 가점 부여 대상자로 [그림]과 같이 ‘「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈 관계 법률에 따른 취업지원대상자’를 명시하고 있었다.³⁾

[그림] 2024년 신입사원 채용공고 중 취업지원대상자 가점 부분

6. 우대사항			
구분	대상	세부 요건	가산점
	취업지원대상자	「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 등 보훈관계법률에 따른 취업지원대상자 (증명서 상 기재된 법정가산율에 따라 가점 적용) *각 단계별 만점의 40% 미만 득점 시 미적용	만점의 10% 또는 5%

자료: 2024년 신입사원 채용공고문 재구성

그런데 공사의 「채용시행세칙」은 제13조 제1항 제1호에서 보훈과 관련하여 채용 전형별로 만점에 대하여 해당 법률에서 정하는 가점을 부여할 수 있는 대상을 ‘「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 취업지원대상자’라고만 명시하고 있다.

2) “보훈대상자 채용시험의 가점 적용 관련 안내”(국가보훈부 생활안정과-1616, 2024. 2. 14.)
 3) 각 부서에서 직접 진행하는 단기근로자 채용의 경우 대개 3명 미만을 채용하므로 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제31조 제3항에 의거, 가점을 적용할 여지가 없음

「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 외 법률에 의한 취업지원대상자 대상 가점 부여는 공사 내규보다 상위의 위치에 있는 법률을 적용한 것이므로 해당 법률의 내용이 공사 내규에 반영되어 있지 않더라도 문제가 없고, 따라서 2024년 신입사원 채용 실무는 관련 법령 및 국가보훈부의 요청에 맞게 적절하게 운영된 것이지만, 이에 대한 근거를 명확히 갖추고 공사 내규가 관련 법령에 부합하도록 현행화 하는 차원에서 「채용시행세칙」 개정을 통해 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 외 다른 법률에 근거한 취업지원대상자 역시 가점 부여 대상이 됨을 명확히 할 필요가 있다.

관계부서 의견

b b 팀은 감사결과를 수용하면서 「채용시행세칙」을 관련 법령에 부합하도록 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 외 기타 보훈 관계 법률에 의한 취업지원대상자 역시 채용 가점 부여 대상이 됨을 명확히 할 수 있도록 「채용시행세칙」을 개정하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)